

1002154-57.2022.8.26.0210

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... móveis, incluindo-se os riscos de roubo e furto", bem como, para no que aqui importa, "furto simples" (fls. 70). Ocorre que nas condições gerais do contrato há cláusula expressa de não cobertura para as hipóteses, como no caso em análise, de "roubo ou furto de peças, acessórios ou sobressalentes do bem coberto" (item 8.1, subitem x, fls. 77), cláusula que se repete em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1002154-57.2022.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002154-57.2022.8.26.0210

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Leandro Giroto da Cruz

Requerido:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. LEANDRO GIROTO DA CRUZ ajuizou ação de cobrança em desfavor de TOKIO MARINE

SEGURADORA S/A aduzindo, em síntese, que contratou com a Ré seguro com cobertura para roubo e furto no valor de R\$ 500 mil e, em 10.01.2022, durante o período de vigência, seu pulverizador autopropelido foi avariado na maçaneta e teve furtado o módulo GPS e a antena, desaguando no aviso de sinistro. Contudo, alega que foi negado o pagamento da indenização sob a alegação de exclusão do risco de peças, partes, acessórios ou sobressalentes do bem coberto. Afirmado ilegalidade na negativa, requereu a procedência da ação, condenando a Ré ao pagamento do valor de R\$ 51.800,00, com incidência de encargos a partir do trigésimo dia contado da comunicação do sinistro (fls. 01/23).

A Requerida apresentou contestação, sustentando a rejeição ao pagamento da indenização por ausência de previsão contratual, defendendo a lisura de seu procedimento e concluindo pelo pedido de improcedência da ação, com as consequências de estilo (fls. 43/239).

Réplica em fls. 248/252, reiterando os termos da inicial e rechaçando os argumentos da defesa.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

É a hipótese de julgamento antecipado do mérito, com base no artigo 355, inciso I, do CPC, diante do desinteresse das partes na colheita de outras provas, agindo com razão, porque não há necessidade de dilação probatória em vista da documentação existente nos autos e a divergência por elas travada, tornando a questão exclusivamente de direito.

A ação é improcedente.

Incontroverso o contrato havido entre as partes, visando segurar o pulverizador autopropelido descrito em fls. 70 (cf. fls. 32/33 e 67/236), assim como os litigantes não divergem sobre o dano causado por criminosos ao indigitado bem, consistente em avaria do “miolo da maçaneta do equipamento e furtaram o módulo GPS e a Antena” (fls. 18/20 e 238/239), resultando no prejuízo documentado em fls. 21. Também não há dissensão no tocante a negativa do pagamento da indenização securitária (cf. fls. 15/17 e 237/239).

O mencionado contrato de seguro do pulverizador autopropelido tinha cobertura básica de “equipamentos móveis, incluindo-se os riscos de roubo e furto”, bem como, para no que aqui importa, “furto simples” (fls. 70). Ocorre que nas condições gerais do contrato há cláusula expressa de não cobertura para as hipóteses, como no caso em análise, de “roubo ou furto de peças, acessórios ou sobressalentes do bem coberto” (item 8.1, subitem x, fls. 77), cláusula que se repete em relação à cobertura adicional de furto simples (fls. 130, item 2, subitem a).

Disso se extrai que as cláusulas contratuais eram absolutamente claras, de fácil compreensão, dando conta que a cobertura do pulverizador não abrangia componentes do mencionado mecanismo, tais como GPS e antena, inexistindo abusividade na contratação, tendo em vista que, quisesse contratar a proteção não somente do aparelho, mas de peças específicas, deveria ter o Autor se valido da respectiva cobertura adicional, ponderando que “independentemente da bomba furtada do equipamento segurado ser seu componente principal, o fato é que se trata de apenas uma parte deste, não podendo ser considerado como o todo, caracterizando assim o furto parcial, hipótese expressamente excluída” (TJSP, Ap. 3004029-69.2013.8.26.0363, 30ª C.D.Priv., Rel. Des. Penna Machado, j. 03.02.2016).

No sentido do quanto aqui se decide: “APELAÇÃO CÍVEL – Seguro – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Não cabimento – Ação de cobrança de

indenização de seguro de penhor rural – Financiamento para aquisição de sistema de irrigação, oferecido o bem como garantia em penhor rural, com a contratação de seguro em favor do credor – Furto de componentes do bem financiado – Recusa de cobertura fundada no fato de o furto ser parcial – Cobertura para roubo ou furto total – Hipótese expressa e específica de exclusão de cobertura na hipótese de subtração de componentes de sistema de irrigação – Pedido de cobrança de indenização securitária incompatível com a alegada abusividade de exigir-se a contratação de seguro – Abusividade não verificada – Indenização não devida – Sentença de improcedência mantida, majorados os honorários – Recurso não provido” (TJSP, Ap. 1054495-41.2018.8.26.0100, 29ª C.D.Priv., Rel. Des. Jayme de Oliveira, j. 26.05.2021).

Nunca é demais lembrar que o contrato de seguro não possui interpretação extensiva, segundo disposição do artigo 760 do Código Civil, não podendo se entender que o furto de componente do produto segurado se equiparasse ao mecanismo protegido pela cobertura securitária. Nesse panorama: “O contrato de seguro tem compreensão e interpretação restritas, não se admitindo alargamento dos riscos, nem extensão dos termos. Daí porque é essencial que os riscos sejam minudentemente descritos e expressamente assumidos pelo segurador” (Sílvio de Salvo Venosa, Código Civil Interpretado, São Paulo, Ed. Atlas: 2010, pág. 709).

Importante destacar, por fim, que a contratação do seguro é vinculada à exploração da atividade econômica do Autor, o afastando da condição de consumidor final e impedindo, consequentemente, a aplicação da Lei 8.078, de 11.09.1990. Sobre o tema: “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor em favor do produtor rural que adquire insumos agrícolas da embargada para a implementação de suas atividades econômicas” (TJSP, 0001102-62.2014.8.26.0262, 21ª C.D.Priv., Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01.02.2016).

Dessa forma, a improcedência da ação é medida de rigor.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, bem como honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Guaíra, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA